

שאלה 2

עת"מ

בבית המשפט המחוזי ירושלים
בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים

המבקשת:

ים מזרחי-דרומי (קטינה), ת.ז. _____
 שכתובתה _____
 באמצעות ב"כ עו"ד _____
 שכתובתה _____
 טלפון: _____ פקס: _____ דואל: _____

- נ ג ד -

המשיב:

משרד החינוך
 באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים

בקשה לפטור מאגרה

בקשה זו מוגשת לצד עתירת המבקשת בשל סירוב המשיב לשבץ אותה בבית ספר המתאים לצרכיה הייחודיים. בית המשפט הנכבד מתבקש לפטור את המבקשת מתשלום אגרה מהטעמים הבאים:

1. המבקשת, קטינה בת 10, היא תושבת ירושלים המאובחנת עם לקויות למידה מורכבות. כמפורט בעתירה, לימודי המבקשת במסגרת חינוכית רגילה מסכנים את התפתחותה התקינה (המלצות הגורמים המטפלים צורפו לעתירה ומסומנות שם, נספח X).
2. המבקשת קטינה הסמוכה על שולחן הוריה. הורי המבקשת מצויים במצוקה כלכלית, ההולכת ומעמיקה, שאינה מאפשרת להם לשלם את האגרה כמתחייב בתקנות.
3. אבי המבקשת, מר נגב דרומי, עבד כמדריך תיירים ואיבד את מטה לחמו עם פרוץ מלחמת "תקומה" בשל הפגיעה בתיירות הנכנסת. כיום האב עובד כשכיר בחומוסייה ומעביר בכל חודש הדרכה או שתיים כך ששכרו הממוצע הוא 9,000 ש"ח לחודש. האם, גב' קדם מזרחי, כלכלנית במקצועה, עובדת במשרה חלקית כדי לטפל במבקשת ובאחיותיה, קטינות בנות 6 ו-11. שכרה החודשי הממוצע הוא 5,000 ש"ח.

- תלושי משכורת של ההורים וחשבוניות של האב מ-6 החודשים האחרונים מצורפים ומסומנים 1
- 4. פרט לקצבת ילדים חודשית בסך 611 ש"ח אין למשפחה הכנסות נוספות. מכאן שהכנסת המשפחה החודשית היא 14,000-15,000 ש"ח בממוצע, סכום המקשה בימינו על קיום מינימלי בכבוד למשפחה בת 5 נפשות. הוצאות המשפחה החודשיות הן כ-18,000 ש"ח בממוצע, כמפורט בתצהיר. למשפחה לא נותרו חסכוניות, וחשבון הבנק של ההורים מצוי ביתרה שלילית של 27,000 ש"ח.

- תדפיס חשבון בנק מצורף ומסומן 2

- תצהיר אבי המבקשת המפרט את רכוש ההורים ומקורות הכנסתם ב-6 החודשים האחרונים מצורף ומסומן 3

5. המשפחה אינה יכולה לעמוד בהוצאות נוספות, ואף עתירה זו מוגשת "פרו בونו".

הטיעון המשפטי

6. תקנה 2(א) בתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007 (להלן: "התקנות"), קובעת כי יש לשלם אגרה כתנאי לפתיחת הליך, אך ס"ק (ד) מאפשר לבקש פטור מתשלומה.

7. בהתאם לתקנה 14(ג), על בית המשפט לבחון אם אין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה (בענייננו יש לבחון את יכולתם הכלכלית של הורי המבקשת, שכן היא קטינה הסמוכה על שולחנם), ואם ההליך "מגלה עילה".
8. המבקשת אינה יכולה לשלם את האגרה: המבקשת היא תלמידת בית ספר קטינה, וברור כי אין לה כספים משלה. הנ"ל סמוכה על שולחן הוריה, אולם גם הם אינם יכולים לשלם את האגרה. כמפורט בחלק העובדתי, הוצאות המשפחה גדולות מהכנסותיה והמשפחה שקועה בחובות.
9. עמידה על תשלום האגרה תמנע מהמבקשת אפשרות למצות את זכויותיה, שכן ההורים אינם יכולים לשלמה. כאמור, אפילו לח"מ ההורים אינם משלמים והיא מייצגת אותם בהתנדבות, אך כמובן אין לצפות כי תישא בהוצאות נוספות של ההליך, וכמובן אין דרישה כזו בדין (תא 111-2-23 **פלוני נ' רוחות השמיים**).
10. העתירה מגלה עילה חזקה: מדובר בעתירה חזקה המבוססת על המלצות גורמי מקצוע המטפלים במבקשת (עובדת סוציאלית ורופאה נירולוגית).
11. בבר"מ 22/22 **שמש נ' משרד הבריאות** נקבע כי את הרציונלים בגינם יש לשלם אגרה יש לאזן עם זכות הגישה לערכאות שהיא זכות יסוד. עוד נקבע באותה פרשה שכאשר "לחסימת הגישה לערכאות עלולה להיות השלכה קשה" ניתן לפטור מתשלום אגרה אפילו אם העילה אינה חזקה. קל וחומר נכונים הדברים כאשר מדובר בקטינה הנדרשת להגנה מוגברת על זכויותיה.
12. בדומה לפרשת שמש, גם כאן העתירה אינה עוסקת בשאלה "צרה" של בחירת מוסד חינוכי אלא משליכה על זכויות משמעותיות של המבקשת: הזכות לחינוך (שהיא זכות ראשונה במעלה), הזכות של קטינה להתפתח באופן מיטבי, בריאותה הנפשית ואף באינטרס המשפחתי לצאת ממצוקה כלכלית.
13. אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד לפטור את המבקשת מתשלום אגרה.

שם עוה"ד
ב"כ המבקשת